

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: 004

C/ GOYA 14 28071 MADRID

Teléfono: 91400 72 94/95/96 Fax:

Correo electrónico:

Modelo: 000200 DECRETO ADMISION RECURSO P.O. ART 45 LRJA

Equipo/usuario: AGM

N.I.G: 28079 23 3 2021 0017161

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001677 /2021

Sobre: OTROS

De D./Dña. RICARDO [REDACTED]

Procurador Sr./a. D./Dña. RAMON MARIA [REDACTED]

Contra: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL

ABOGADO DEL ESTADO

DECRETO

Sr. Letrado de la Administración de Justicia: [REDACTED]

En MADRID, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 12/10/2021 por el Procurador RAMON MARIA [REDACTED], en nombre y representación de RICARDO [REDACTED], se presentó escrito formulando recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el apartado 1 del art. 45 de la LJCA, que el recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando ésta Ley disponga otra cosa. El apartado 2 de dicho artículo enumera los documentos que deben acompañar a este escrito.

Añade el apartado 3 del art. 45 que, el Letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito

de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado 2 o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Letrado de la Administración de Justicia estime que no concurren los requisitos exigidos por ésta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciera el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO.- Admitida a trámite el escrito de interposición del recurso, se seguirá la tramitación contemplada en los artículos 46 y ss de la LJCA.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

- **ADMITIR A TRAMITE** el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador RAMON MARIA [REDACTED], en nombre y representación de RICARDO [REDACTED], contra la desestimación presunta por silencio administrativo sobre HONORARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES, sin perjuicio de lo que resulte del expediente administrativo.

- Tramitar el presente recurso por las normas del procedimiento ordinario.

- Tener por personado y parte el Procurador RAMON MARIA [REDACTED] en nombre y representación de la parte recurrente RICARDO [REDACTED], en virtud de la designación de oficio, debiendo entender con el mismo las sucesivas diligencias.

- Requerir al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL para que ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos expediente/s administrativos a que se refiere el acto impugnado, en el plazo improrrogable de **veinte días**, o bien copia autenticada del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, **emplazándoles** para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de **nueve**

días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el art. 48.7 de la LJCA, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal.

De conformidad con lo establecido en el Art. 203.2 de la LOPJ, en relación con las normas de reparto de ponencias de esta Sala, se designa como Magistrado/a Ponente del presente recurso al Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./D^a. MARIA ASUNCION [REDACTED].

MODO DE IMPUGNACIÓN:

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de **CINCO DÍAS**, a contar desde el siguiente al de su notificación.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA